



FORSIKRINGSBEVIS



Hva er forsikret	Forsikringssum	Egenandel
Forsikringen dekker		
Ansvar		
- personskade	Ubegrenset	Ingen
- tingskade	100 mill.	Ingen
Rettshjelp	100 000	Se vilkår
Delkasko		6 000
Veihjelp		750
Glass: reparasjon/skifte rute	1 000/Ubegr	Ingen/3 000
Fastmontert ekstrautstyr	10 000	
Løsøre	5 000	
Ulykke		
- død	100 000	Ingen
- invaliditet	200 000	Ingen

Forsikringen er kun gyldig så lenge kjøretøyet er registrert hos Statens vegvesen. Forsikringen opphører automatisk ved vraking, tyveri, avregistrering og ved salg/eierskifte eller endret leasingtaker. Se Generelle Vilkår punkt 13.

Forhøyet egenandel ved skade når fører er under 23 år

Er det gitt rabatt for at alle førere er over 23 år, og det likevel oppstår en skade med fører under 23 år, forhøyes egenandelen ved kaskoskade med 10 000 kr. Ved kun ansvarsskade påløper det en egenandel på 10 000 kr.

Forhøyet egenandel som skyldes skader der kjøretøyet triller uten fører

For privatforsikringer: 5 000 kr. For næringslivsforsikringer: 15 000 kr
Dersom skaden ikke utløser egenandel, kreves likevel sikrede for beløpet:
For privatforsikringer: 5 000 kr. For næringslivsforsikringer: 15 000 kr

Hva du/sikrede må gjøre for å forebygge skader - Sikkerhetsforskrifter

Dette gjelder også den som er ansvarlig for motorkjøretøyet eller hengeren (forsikringsavtaleloven § 4-11)

- Alle dekk skal ha lovlig mønsterdybde og være tilpasset føreforholdene
 - Når kjøretøyet forlates, skal det være lukket og låst
 - Nøklene skal ikke oppbevares i eller på kjøretøyet/hengeren
 - Nøklene skal oppbevares slik at uvedkommende ikke kan få tak i dem
 - Ekstra dekk og felger skal være innelåst i annet rom enn fellesgarasje/fellesrom, eller være fastlåst til bygningen
 - Tyveriutsatte gjenstander som f.eks. sportsutstyr, elektronisk/optisk utstyr og ur/smykker skal være innelåst og ikke synlig når kjøretøy eller campingvogn forlates
 - Når kjøretøyet står på parkert henger, skal hengeren låses for å hindre påkobling til hengerfeste
- Ellers kan retten til erstatning bortfalle helt eller delvis (forsikringsavtaleloven § 4-8).

Frist for å melde skade

Skade/krav skal meldes til Gjensidige innen ett år etter at forsikrede / den som har rett til erstatningen, fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet. Ellers kan retten til erstatning falle bort.

Klagemuligheter

Dersom det er noe du ikke er fornøyd med, kan du kontakte

- Gjensidiges Kundeombud
- Finansklagenemnda



FORSIKRINGSBEVIS

Ansvarsbegrensninger

Du må varsle Gjensidige dersom

- opplysningene i forsikringsbeviset ikke er riktige eller er ufullstendige
- kjøretøyet er forsikret som privat, men brukes i næringsvirksomhet til vare- og persontransport
- kjøretøyet tekniske egenskaper skal endres, som for eksempel endring av hestekrefter, antall sitteplasser eller påmontering av ekstrautstyr

Gjør du ikke dette kan retten til erstatning helt eller delvis falle bort (forsikringsavtaleloven § 4-6).

Du må også varsle Gjensidige dersom

- sikkerhetstiltakene du har fått rabatt for ikke er riktige
- forsikring med kjørelengde eller kjøretid ikke har registrert riktig kilometerstand/timetellerstand eller hvis avtalt årlig kjørelengde/kjøretid vil overskrides

Gjør du ikke dette kan erstatningen reduseres forholdsmessig - ut fra forholdet mellom avtalt og riktig pris (forsikringsavtaleloven § 4-7).

Har du oppgitt uriktige opplysninger har Gjensidige rett til å korrigere avtalen slik at den gjenspeiler de faktiske forholdene, og det kan også gi grunnlag for oppsigelse av hele avtalen.

Blir Gjensidige kjent med at avtalt årlig kjørelengde eller kjøretid er overskredet, vil denne bli korrigert ut fra et årlig gjennomsnitt av den faktiske kjørelengde/kjøretid. Korreksjonen gjøres med virkning fra forrige hovedforfall, og forsikringspremien vil bli etterberegnet som følge av dette.



FORSIKRINGSBEVIS



Traktor

	Dekkes	Dekkes ikke
Hvem gjelder forsikringen for?	- Forsikringstaker - Registrert eier - Lovlig bruker av kjøretøyet - Andre med tinglyst eiendomsrett i kjøretøyet	
Hvor gjelder forsikringen?	- I Europa	- Kosovo - Russland - Belarus - Rettshjelp - utenfor Norden
Hva er forsikret?	- Kjøretøy med ett sett ekstra dekk og felger	- Kontanter og verdipapirer - Varer og tjenester som er innført til Norge i strid med toll- og avgiftsreglene
Hvilke skader?	- Ansvar - etter Bilansvarsloven - Rettshjelp - se vilkår - Ulykke - se vilkår - Brann med åpne flammer, lynnedslag og eksplosjon - Tyveri og forsøk på tyveri - Bruddskade på kjøretøys glassruter	- Forsikringen omfatter ikke erstatning for skade på kjøretøy som er trimmet, tunet eller hvor software er endret for å øke motoreffekten, og dette ikke er godkjent av Statens vegvesen - Skade ved kjøring på avsperrt område, på bane eller vei som f.eks Rudskogen, Vålerbanen og Nürburgring. Forsikringen gjelder likevel kjøring som inngår i obligatorisk opplæring til førerkort - Skade ved ulovlig kjøring i utmark - Verdiforringelse som følge av reparasjon - Skade som importør, selger eller reparatør er ansvarlig for etter lov, forskrift, garanti eller reklamasjonsrett
Hvilke utgifter?	Veihjelp når: - Kjøretøyet blir utsatt for skade, tyveri eller driftsstans - Fører og passasjer blir utsatt for sykdom, ulykke eller død - Utgifter til berging/tauing av kjøretøy og henger til nærmeste verksted ved skade, utelåsing, tyveri eller annen driftsstopp - Utgifter til hjemtransport av kjøretøy, henger, fører og passasjerer ved avbrutt reise som skyldes fører eller passasjerers ulykke, sykdom eller død - Utgifter til hjemtransport av kjøretøy, henger og fører og passasjer når kjøretøyet er stjålet, eller ikke kan repareres innen to virkedager - Merutgifter til hotelopphold for fører og passasjerer i stedet for hjemtransport, når kjøretøyet repareres på stedet innen rimelig tid - Merutgifter til nødvendig transport av fører og passasjerer til hotell, sykehus, lege eller lignende	Veihjelp: - Merutgifter som overstiger kjøretøys og hengerens verdi - Utgifter som hadde påløpt ved å kjøre hjem - Utgifter til reparasjon og deler - Utgifter til videresending av gods - Hjemtransportutgifter utover bruk av rimeligste kommunikasjonsmiddel - Skade som importør, selger eller reparatør er ansvarlig for etter lov, forskrift, garanti eller reklamasjonsrett - Utgifter som hadde påløpt ved planlagt reise - Utgifter til hjemtransport av kjøretøy og henger dersom fører eller passasjer kan kjøre hjem - Skade ved kjøring på avsperrt område, på bane eller vei som f.eks Rudskogen, Vålerbanen og Nürburgring. Forsikringen gjelder likevel kjøring som inngår i obligatorisk opplæring til førerkort - Skade ved ulovlig kjøring i utmark



FELLESDEKNINGER/-VILKÅR



Ulykke

- **Motorvognforsikringen** dekker ulykkesskade for fører (enhver rettmessig bruker av motorvognen) og passasjerer som rettmessig oppholder seg i/på/ved motorvognen når motorvognen eller tilkoplet utstyr er den direkte årsak til skaden

	Dekkes	Dekkes ikke
Hvilke skader?	- Dødsfall som følge av ulykkesskade - Varig medisinsk invaliditet som følge av ulykkesskade Med medisinsk invaliditet menes varig fysisk og/eller psykisk funksjonsnedsettelse. Invaliditeten fastsettes uten hensyn til yrke, nedsatt evne til inntektsgivende arbeid, fritidsinteresser o.l. Med ulykkesskade menes skade på kroppen forårsaket av en plutselig og uforutsett, ytre fysisk hendelse (ulykkestilfelle) som inntreffer i forsikringstiden. I tillegg dekkes plutselige og uforutsette skader som skyldes: - fall som ikke er forårsaket av sykdom - vridningsskader av kne og ankel - brudd (fraktur) i skulder, arm, håndledd, lårbein, leggbein, skinnlegg, ankel eller hælbein som følge av hard og/eller feil landing etter hopp	- Skade som følge av deltakelse i slagsmål eller forbrytelser - Selvmord eller forsøk på selvmord. Likevel dekkes selvmord dersom kravstilleren kan sannsynliggjøre at dette skyldes en akutt sinnsforvirring med ytre årsak – ikke en sinnslidelse. - Ulykkesskade som følge av jordskjelv i Norge - Krig, se Generelle vilkår i del 2 - Atomvåpen og radioaktiv stråling, se Generelle vilkår i del 2 for sumbegrensning pr. skadehendelse - For personer i militære styrker med oppdrag utenfor Norge: Skade som følge av krigshandling, terrorhandling eller opptøyer - Skade som anses å skrive seg fra annen sykdom, besvimelse eller sykelig tilstand/disposisjon - Psykiske skader alene, f.eks. sjokk, uten at det samtidig er oppstått skade på kroppen. Psykiske skader dekkes bare når det samtidig er oppstått fysisk skade som medfører varig og erstatningsmessig medisinsk invaliditet - Følgende sykdommer, diagnoser, tilstander eller skader selv om ulykke kan påvises som årsak: 1. Muskel-/skjeletttilstander: - myalgier og andre uspesifikke smertetilstander - tendinitter, tendinoser og impingement - Tannskader som følge av tygging - Tannskade gir ikke rett til invaliditetserstatning - Utgifter til behandling og opphold i private sykehus, poliklinikker, rekonvalesenthjem og hotell



FELLESDEKNINGER/-VILKÅR



Ulykke

Dødsfallserstatning

Dersom ulykkesskaden medfører dødsfall innen ett år, utbetales dødsfallserstatning. Det gjøres fradrag dersom det er utbetalt forskudd på invaliditetserstatning for samme skade.

Når det kan antas at sykelig tilstand/disposisjon eller mén, sammen med ulykkesskaden, har medvirket til forsikredes død, reduseres erstatningen i den grad dette har hatt betydning for dødsfallet.

For ulykkesdekningen i Motorvogn / Arbeidsmaskin / Fritidsbåt gjelder:

- Dersom den omkomne på skadetidspunktet ikke hadde barn eller ektefelle/samboer i live eller forsørget sine foreldre, er erstatningen begrenset til kr 50 000
- Dødsfallserstatningen tilfaller sikredes ektefelle/samboer, subsidiært arvinger etter lov eller testament. Med samboer menes person som forsikrede har levd sammen med i et ekteskapslignende forhold, dersom det fremgår i Folkeregisteret at vedkommende har bodd sammen med forsikrede de siste to år, eller person som har felles bopel og felles barn med forsikrede. Dette gjelder ikke dersom det forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås da ulykkesskaden inntrådte.

Invaliditetserstatning

For 100 % invaliditet utbetales invaliditetserstatning med sum angitt i forsikringsbeviset. For delvis invaliditet utbetales en forholdsmessig del av summen. Dør forsikrede innen ett år etter skaden, betales ingen invaliditetserstatning.

Graden av invaliditet fastsettes etter Sosial- og Helsedepartementets invaliditetstabell i forskrift av 21. april 1997, del II og III. Tap av, eller skade på kroppsdel eller organ som var fullstendig funksjonsudyktig før ulykkesskaden inntraff, gir ikke rett til invaliditetsforsikring. Dersom en kroppsdel eller et organ tidligere var delvis funksjonsudyktig, gjøres det fradrag for dette når invaliditetsgraden bestemmes.

Endelig erstatning fastsettes senest når det har gått 3 år etter skadedagen. Dersom invaliditetsgraden fremdeles kan forandre seg, skal oppgjøret basere seg på hva som må antas å bli den varige medisinske invaliditeten ut fra tilstanden på 3-årsdagen.

Samlet invaliditetsgrad for én og samme skade kan høyst bli 100 %.

Når det kan antas at sykelig tilstand/disposisjon eller mén, sammen med ulykkesskaden, har medvirket til forsikredes invaliditet, reduseres erstatningen i den grad dette har hatt betydning for invaliditeten.

For ulykkesdekningen i Motorvogn/Arbeidsmaskin gjelder:

- Invaliditetserstatningen tilfaller forsikrede. Skades flere personer ved samme ulykkestilfelle, er samlet erstatning begrenset til kr 1 000 000. Erstatningen vil da bli forholdsmessig fordelt mellom de skadelidte.



FELLESDEKNINGER/-VILKÅR



Retts hjelp

- **Motorvognforsikringen** dekker tvist som eier, rettmessig bruker eller fører av forsikret motorvogn - i Norden

	Dekkes	Dekkes ikke
Hvilke utgifter?	Når sikrede er part i tvist, dekkes: - Rimelige og nødvendige utgifter til advokat - Rettsgebyr - Utgifter til sakkyndige oppnevnt av retten - Rimelige og nødvendige utgifter til sakkyndige som ikke er oppnevnt av retten, begrenset til 40 % av forsikringssum eller økonomisk interesse - Utgifter til vitner ved hovedforhandling og bevisopptak - I jordskiftesaker dekkes kostnader etter Jordskifteloven § 7-1 med unntak av bokstav c) og d) - Tvist som behandles i husleietvistutvalget dekkes med maksimalt 15.000 kr, men likevel begrenset til den økonomiske interessen. - Som alternativ til dekning av utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner, kan sikrede velge utenrettslig meklings, jfr tvisteloven § 5-4, ved bruk av mekle.no De sertifiserte meklerne som mekler gjennom mekle.no er upartisk og uavhengig av partene, og har særskilt kompetanse innen rettsområdet. Ønsker sikrede å ha egen advokat med i meklingsprosessen dekkes ikke sikredes advokatutgifter under retts hjelpsforsikringen. Sikrede kan når som helst kreve meklings avsluttet. Velger sikrede å avslutte meklings, vil retts hjelpdekning være i behold.	- Rettsgebyr i ankeinstans. Bestemmelsen om anke gjelder også ved bruk av andre rettsmidler - Idømte sakskostnader enten de har hjemmel i lov eller avtale - Utgifter pådratt før tvist er oppstått - Tilkjente sakskostnader - Tilkjente omkostninger fra tidligere rettsinstans(er) hvis saken etter en anke løses ved et forlik der du skal dekke egne omkostninger - Utgifter til tvist som løses ved voldgift - Utgifter som kan knyttes til offentlig saksbehandling før forvaltningsvedtak - Advokatens reiseutgifter til Forliksrådet
Hvilke tvister?	- Tvister som er oppstått når forsikringen er i kraft, med mindre tvisten er unntatt i kolonnen til høyre - Tvist som har sammenheng med ervervsrelatert drift på landbrukseieendom, såfremt driften ikke overstiger årlig omsetning på kr 100 000 For Hus-, Hytte-, Innbo-, Motorvogn- og Båtforsikring gjelder: - Ved tvist som er oppstått etter at bolig/hytte/fritidsbåt/motorvogn er solgt og forsikringen i Gjensidige opphørte i forbindelse med salget, dekkes retts hjelputgifter hvor sikrede er part i egenskap av tidligere eier - Tvist med selger i forbindelse med kjøp av ny bolig/hytte/fritidsbåt/motorvogn som sikrede ennå ikke har overtatt og tegnet egen forsikring på, dersom tidligere tilsvarende eiendom/båt/kjøretøy var forsikret i Gjensidige på kjøpstidspunktet - Særskilt for tvister som anlegges som gruppesøksmål etter tvisteloven kap. 35; - Dersom dekningsmessig tvist anlagt som gruppesøksmål blir avvist, er kostnadene knyttet til saksanlegg begrenset til kr 20 000 for hver sikrede i Gjensidige, likevel begrenset til den antatte økonomiske verdi av sikredes interesser i saken. Utbetalingen kommer til fradrag dersom ny retts hjelpdekning innvilges.	- Straffesak, erstatningskrav eller tvist som har utspring i ulovlig handling fra sikredes side - Tvister som har sammenheng med ærekrenkelse, (nett)sjikaner, trakassering, fornærmelse og saker om erstatningsplikt etter skadeerstatningsloven § 3-3, § 3-5 og 3-6 - Tvist som har sammenheng med eller sitt utspring i sikredes yrke eller erverv, eksempelvis tvist om arbeidsforhold, yrkesskade, yrkessykdom og forretningsdrift. For yrkesreise betalt av arbeidsgiver dekkes ikke arbeidsrettslig tvist med egen arbeidsgiver - Tvist som gjelder annen fast eiendom enn den forsikrede eiendom eller leilighet, herunder tvist om fysiske feil eller mangler og rene avtaletvister vedrørende eiendom utenfor Norden, som timeshareleiligheter og lignende. - Har sikrede kun innboforsikring, dekkes ikke tvist som gjelder annen fast eiendom enn den forsikrede leilighet - Har sikrede både bygning og innboforsikring på den omtvistede eiendom, er det kun retts hjelpsforsikringen under bygningsforsikring som kan dekke retts hjelpsutgiftene - Tvist i saker hvor sikrede er part i egenskap av å være selger av eiendommen og sikrede har tegnet boligselgerforsikring - Tvist som har sammenheng med eller sitt utspring i separasjon, skilsmisse, barnefordeling, samværsrett, farskap, arv, krav om omstøtelse, underholdningsbidrag, bodeling, oppløsning av økonomisk fellesskap etablert av samboende, oppløsning av husstandfellesskap, og felleseie- og dødsboskifter - Rettsgebyr og advokatutgifter som påløper for å tvangsfullbyrde et krav etter tvangsfullbyrdesloven

**FELLESDEKNINGER/-VILKÅR****Retttshjelp**

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Dersom gruppesøksmål fremmes, er den samlede erstatning for alle tvistene begrenset til kr 500 000 likevel begrenset til den antatte økonomiske verdi av sikredes interesser i saken | <ul style="list-style-type: none">- Tvist som gjelder vekselsak, inkassosak hvor fordringen er ubestridt, gjeldsordning og sak som gjelder konkurs eller akkord dersom sikrede er skyldner- Ekspropriasjonssak eller skjønssak hvor sikrede søker å erverve rettighet over annen eiendom- Tvist som gjelder offentlig forvaltningsvedtak, eksempelvis klageinstans i kommuner, fylker, Trygderetten og Pasientskadenemda. Likevel dekkes utgifter ved søksmål når den administrative klagemulighet er fullt utnyttet. I tilknytning til søksmål er enhver utgift pådratt under forvaltningsbehandling unntatt fra dekning- Retttshjelpsutgifter for juridiske personer som dødsbo, borettslag, andelslag, stiftelse og lignende - herunder tvist hvor nevnte juridiske personer representerer sikrede- Tvist om advokatsalær, utgifter til sakkyndige eller merutgifter ved advokatbytte- Tvist og saker som kan behandles Husleietvistutvalget- Tvist mellom sameiere. Likevel dekkes tvist mellom eiere av ulike eierseksjoner i samme sameie eller andelseiere i samme borettslag og tvister mellom sameiere som har retttshjelpforsikring under landbruksforsikring- Tvist i egenskap av eier, fører eller bruker av motorvogn eller båt når motorvogn eller båt ikke er forsikret i Gjensidige- Retttshjelpsutgifter dersom tvistegrunnlaget forelå ved forsikringens ikrafttreden. Dette gjelder ved nytegning, ikke ved flytting av forsikringer fra et annet selskap.- Tvist hvor utgiftene dekkes under sikredes egen ansvarsforsikring- Tvister der sikredes krav er foreldet- Tvister der sikrede ikke har rettslig interesse- Tvist med Gjensidige som følge av at det er gitt avslag på retttshjelpsdekning |
|--|--|



FELLESDEKNINGER/-VILKÅR



Rettshjelp

Hva er en tvist?

- Tvist foreligger når et fremsatt krav er bestridt, helt eller delvis - muntlig eller skriftlig
- Vedvarende taushet i mer enn 3 måneder hos motpart etter fremsatt krav, til tross for dokumenterbare purringer, anses som tvist.
- Spørsmål om det er én eller flere tvister avgjøres etter en helhetsvurdering. I vurderingen av om det er én tvist vektlegges blant annet følgende;
 - om kravene har samme/tilsvarende årsak eller gjelder samme/tilsvarende underliggende faktum, hendelse/omstendighet/tvistobjekt
 - om det er nær sammenheng mellom kravene
 - om kravene gjelder samme eller tilsvarende gjenstand, kontrakt eller tap
- En tvist anses ikke for å være flere tvister selv om saken består av flere individuelle spørsmål som fremmes i flere saker

Hvilke domstoler tvisten må høre inn under

- Tvisten må høre inn under meklingsinstitusjoner med begrenset domstolsmyndighet dl § 1,2 ledd eller de alminnelige domstoler, dl § 1,1 ledd. Dersom saken føres for særdomstol, jf. dl § 2, men kunne vært ført for de alminnelige domstoler, dekkes likevel rettshjelpsutgifter. Jordskifteretten likestilles under rettshjelpsvilkårene med de alminnelige domstoler.

Melding av rettshjelpssaker

- Forespørsel skal snarest meldes til selskapet og senest ett år etter at advokat ble kontaktet
- Dersom advokat benyttes under offentlig forvaltningsbehandling, regnes fristen for melding til selskapet fra det tidspunkt hvor den offentlige klagebehandlingen er fullt utnyttet
- Der det er flere parter på samme side, skal det sendes en samlet oversikt over alle parter og hvor de er forsikret.

Rimelige og nødvendige utgifter

- Tvisteloven §§ 3-8, 6-13, 10-5 og kapittel 20, Regler for god advokatskikk og Advokatforeningens salærveiledning, er retningsgivende for hva som er rimelige og nødvendige utgifter.
- Er det flere parter på samme side med likeartede interesser, vil det i vurderingen av rimelige og nødvendige utgifter vurderes om partene hadde mulighet til å benytte samme juridiske og tekniske bistand.

Tilkjente saksomkostninger

- Tilkjente saksomkostninger eller forlik om betaling av egenandel går til fradrag fullt ut
- Det gjøres ikke fradrag for tilkjente saksomkostninger dersom sikede kan fremlegge dokumentasjon på at motparten ikke har betalingssevne.

Opplysninger Gjensidige har behov for

- Ved krav om oppgjør har Gjensidige samme rett som sikrede til å få dokumentert hvordan advokaten har beregnet sitt salær, dvs. oppdragsbekreftelse, timeliste, spesifisert salær oppgave, og Gjensidige skal ha dokumentasjon for at egenandel er betalt. Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forelegges Den Norske Advokatforening.

- Når tvisten er avsluttet, skal Gjensidige ha dokumentasjon som viser sakens løsning.

Forsikringssum og egenandel

- Den samlede erstatning ved hver tvist er begrenset til den forsikringssum som fremgår av forsikringsbeviset.
- Erstatningen er under enhver omstendighet begrenset til den økonomiske verdi av sikredes interesse i saken. Skal Mekle.no kunne benyttes, må den økonomiske interessen overstige den faste egenandelen.
- Dersom det er flere parter forsikret i Gjensidige på sikredes side, er det én forsikringssum per tvist, men forsikringssummen økes når det er flere parter. Den samlede erstatning begrenset til:
 - 1-2 parter - forsikringssum pr tvist kr 100 000
 - 3-10 parter - forsikringssum pr tvist kr 250 000
 - 11-25 parter - forsikringssum pr tvist kr 500 000
 - 26-49 parter - forsikringssum pr tvist kr 750 000
 - 50 eller flere parter - forsikringssum pr tvist kr 1 000 000
- I tillegg til egenandelen på kr 4 000, må sikrede betale en egenandel på 20 % av utgiftene som dekkes av forsikringen.
- Det trekkes bare en egenandel for hver tvist selv om det er flere parter på samme side.
- Der utenrettslig meklings ved Mekle.no benyttes, er egenandel kr 0,- .



GENERELLE VILKÅR

1. Forsikringsavtalen

Forsikringsavtalen omfatter bare lovlig interesse som kan verdsettes i penger.

Forsikringsavtalen består av

- forsikringsdokumentet
- eventuell avtale ved kollektive forsikringer
- og reguleres også av**
- forsikringsavtaleloven (FAL)
- det øvrige lovverket

Forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkår og sikkerhetsforskrifter. Spesielle bestemmelser gjelder foran generelle bestemmelser.

2. Norske lover og domstoler

Norsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen. Tvister etter forsikringsavtalen avgjøres utelukkende ved norsk domstol.

3. Garantiordning for skadeforsikringer

Gjensidige er med i en garantiordning for individuelle/private skadeforsikringer som kan bidra dersom selskapet ikke har penger til å betale.

4. Valuta

Priser, erstatninger og renter beregnes og gjøres opp i norske kroner.

5. Grunnpris

Grunnprisen er et fast beløp uavhengig av forsikringsavtalens omfang. Den dekker kostnader til administrasjon og refunderes ikke ved oppsigelse i forsikringsåret.

6. Ettårige avtaler fornyes automatisk

Forsikringen er ettårig og fornyes automatisk for ett år av gangen dersom ikke forsikringstaker sier opp forsikringen. Gjensidige kan endre pris og vilkår hvert år ved hovedforfall.

7. Angrerett

Private forsikringstakere har rett til å angre på inngått avtale om kjøp av forsikring når salget har skjedd per telefon eller internett. Angrefristen er 30 dager for personforsikring og 14 dager for øvrige forsikringer. Fristen løper fra mottatt forsikringsdokument.

Melding om bruk av angrerett må gis innen utløpet av angrefristen. Forsikringen vil da bli avsluttet, og forsikringstakeren vil kun betale forsikringspremie og evt trafikksforsikringsavgift for de dagene forsikringen har vært i kraft.

8. Tidsbegrensede forsikringer

Forsikringer som er avtalt for en tidsbegrenset periode, opphører på avtalt utløpsdato uten ytterligere varsel.

9. Tilgodehavende

Opphører forsikringen i forsikringstiden, beregnes tilgodehavende for gjenstående del av forsikringstiden, så sant ikke annet er angitt i de enkelte forsikringsbevis. Dette gjelder ikke for grunnpris, se punkt 5.

Ønskes beløpet utbetalt, må kontonummer oppgis. For privatkunder må kontonummeret eies av forsikringstager. For næringslivskunder må kontonummer og forsikringstager være knyttet til samme organisasjonsnummer.

Tilgodebeløp kan også overføres til annet forsikringsforhold i Gjensidige.

10. Avtalegiro

Betaling via AvtaleGiro forutsetter trekk i henhold til betalingsoversikten. Ved manglende trekk forfaller resterende del av årspremien til betaling.

11. Renter

Det beregnes renter ved erstatningsoppgjør i samsvar med forsikringsavtalelovens §§ 8-4 og 18-4.

12. Opphør ved eierskifte

I stedet for forsikringsavtalelovens § 7-2 gjelder: Skifter den ting forsikringen er knyttet til eier, faller forsikringen bort. Gjensidige svarer likevel for forsikringstilfeller som inntre innen fjorten dager etter eierskiftet. Forsikringen bortfaller uansett når den nye eier har tegnet forsikring.

13. Automatisk opphør av forsikring på registrerte kjøretøy med ansvarsforsikring

Motorvognforsikringen på registrerte kjøretøy med ansvarsforsikring opphører automatisk ved salg, vraking, tyveri og avregistrering.

14. Trafikksforsikringsavgift til staten (TFA)

Forsikringsselskapene er pålagt å kreve inn trafikksforsikringsavgift til staten. Trafikksforsikringsavgiften følger ansvarsforsikringen for kjøretøy, og du betaler for den perioden kjøretøyet er registrert.

15. Gjensidiges rett til å si opp forsikringen i forsikringstiden

Gjensidige kan si opp forsikringen i forsikringstiden når det foreligger et særlig forhold og oppsigelse er rimelig. Dette gjelder ved;

- gjentatte manglende betalinger
- konkurs
- manglende medvirkning til legitimering eller andre kundetiltak etter hvitvaskingsloven
- befatning med ulovlig interesse som kan ha innvirkning på forsikringsavtalen
- skadefrekvens eller skadeforløp som avviker fra det normale
- truende eller trakasserende adferd overfor representant for Gjensidige
- tilfeller der det er gitt bevisst uriktige eller ufullstendige opplysninger enten i forbindelse med tegning eller fornyelser av forsikringer, eller i forbindelse med skadeoppgjør
- tilfeller der utbetaling av erstatning, eller annen ytelse i henhold til forsikringsavtalen, ville medført brudd på gjeldende regelverk, sanksjoner, og/eller restriktive tiltak.

16. Svik

Ved svik opphører rett til erstatning og alle forsikringsavtaler kan sies opp med øyeblikkelig virkning. Allerede utbetalte erstatningsbeløp kan kreves tilbakebetalt. Gjensidige kan kreve erstatning for de øvrige utgiftene selskapet har hatt i anledning saken.

17. Krig og uroligheter

Forsikringen dekker ikke skade på person, ting eller tap som skyldes



GENERELLE VILKÅR

- Krig eller alvorlige uroligheter i Norge
- Krig, krigslignende tilstand eller andre former for uroligheter i utlandet dersom forsikrede reiser inn i, eller tar opphold i, et område med krig eller uroligheter der Norsk Utenriksdepartement som følge av sikkerhetsrisikoen har utstedt reiseadvarsel – hvis ikke annet er avtalt skriftlig
- Deltakelse i krig
- Begrensningene over gjelder ikke for personskade som går inn under Lov om yrkesskadeforsikring.

På person og reiseforsikringer dekker Gjensidige likevel skade på person, ting eller tap som skyldes krig, krigslignende tilstand eller uroligheter i utlandet som oppstår i inntil 6 uker fra det Norske Utenriksdepartementet har utstedt reiseadvarsel, når forsikrede allerede befinner seg i området reiseadvarsel gjelder for.

På motorvognforsikring dekker forsikringen ingen skader eller utgifter som oppstår i land der det Norske Utenriksdepartementet har utstedt reiseadvarsel som følge av krig, krigslignende tilstand eller uroligheter. På motorvognforsikringen dekker Gjensidige likevel skade på person, ting eller tap som oppstår i inntil 6 uker fra reiseadvarsel foreligger, når forsikret motorvogn allerede befinner seg i det området reiseadvarsel gjelder for.

18. Skade ved terrorhandlinger

Ved terrorhandling er Gjensidiges samlede erstatningsansvar overfor alle kunder og andre kravstillere begrenset til kr 1 milliard pr. skadehendelse. Alle skader som inntreffer innenfor et tidsrom på 48 timer, regnes som samme hendelse. Overstiges fastsatt grense pr. hendelse, vil erstatningen bli redusert forholdsmessig.

For følgende objekter/interesser dekkes uansett ikke skade som direkte eller indirekte er en følge av terrorhandling:

- Dammer, tunneler, broer, flyplasser, jernbanestasjoner, kraftverk, bygninger med mer enn 25 etasjer
- Objekter/interesser utenfor Norden

Begrensningene over gjelder ikke for reiseforsikring eller personforsikringer - eller for personskade som går inn under Bilansvarsloven eller Lov om yrkesskadeforsikring.

Med terrorhandling forstås en rettsstridig, skadevoldende handling rettet mot allmennheten, herunder en voldshandling eller farlig spredning av biologiske eller kjemiske substanser - og som forstås å være utført i den hensikt å utøve innflytelse på politiske, religiøse eller andre ideologiske organer eller for å fremkalle frykt.

19. Farlig spredning av biologiske eller kjemiske substanser m.m.

For personskade under Bilansvarsloven og Lov om yrkesskadeforsikring samt på reise- og personforsikringer dekker Gjensidige skade eller tap som følge av farlig spredning av biologiske eller kjemiske substanser, skade eller tap forårsaket av raketter, atomvåpen eller radioaktiv stråling.

For reise- og personforsikringer gjelder følgende begrensning:

Ved skade eller tap forårsaket av atomvåpen eller radioaktiv stråling, er samlet erstatningsansvar overfor alle kunder og

kravstillere begrenset til kr 500 millioner pr. skadehendelse. Alle skader som skyldes samme hendelse eller som har sin årsak i en sammenhengende kjede av hendelser, regnes som én skadehendelse.

For øvrige forsikringer dekkes ikke slike skader eller tap.

20. Jordskjelv og vulkanutbrudd

Gjensidige dekker tap eller skade som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med jordskjelv eller vulkanske utbrudd for:

- personforsikringer med unntak av ulykkesskade som følge av jordskjelv i Norge
- reiseforsikringer
- personskade under Bilansvarsloven
- personskade under Lov om yrkesskadeforsikring

Gjensidige dekker tap eller skade som direkte er forårsaket av jordskjelv eller vulkanske utbrudd for:

- Tingforsikringer i Norge med Naturskadedekning, jf lov om naturskadeforsikring av 16. juni 1989 nr 70.

For øvrige forsikringer dekkes ikke tap eller skade, og økning i tap eller skade, ved jordskjelv og vulkanutbrudd, med mindre annet fremgår av spesielle vilkår.

21. Områder som er underlagt sanksjoner

Enhver erstatningsplikt - og andre forpliktelser overfor den forsikrede eller andre rettighetshavere under forsikringen - bortfaller dersom oppfyllelse av forpliktelsen medfører brudd på regelverk, sanksjoner og/eller restriktive tiltak vedtatt av FN, EU, USA, Storbritannia eller land i Gjensidiges konserngeografi.

22. Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister – FOSS

Alle skader som meldes et forsikringsselskap, kan registreres i Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister. Når et forsikringsselskap melder en skade til registeret, får selskapet automatisk oversikt over fødsels-, organisasjons- og saksnummer, bransjekode, selskap, skadetype, dato og saksbehandlers initialer for alle skader som tidligere er meldt på samme kunde - også skader i andre forsikringsselskap. Registrerte skader slettes etter 10 år.

Forsikringstaker har innsynsrett ved skriftlig henvendelse til FINANS NORGE, Postboks 2473 Solli, 0202 Oslo eller: firmapost@fno.no

23. Register over livsforsikringer og pensjonsavtaler

Finansnæringens Servicekontor har et register over alle livsforsikringer og pensjonsavtaler slik at forsikrede og etterlatte lettere skal finne opplysninger. Det er registrert navn, fødselsnummer, referansenummer og navnet på finansinstitusjonen.

Forsikringstaker kan få innsyn eller reservere seg mot å stå i registeret ved å henvende seg til FNO Servicekontor, Postboks 2473 Solli, 0202 Oslo. Se også norskpensjon.no

24. Skjønn

Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier samt spørsmål i forbindelse med beregning av avbruddstap avgjøres ved skjønn dersom sikrede eller Gjensidige krever det. Skjønnets verdifastsettelse er øvre grense for



GENERELLE VILKÅR

Gjensidiges erstatningsansvar.

Sikrede eller Gjensidige kan kreve erstatningen fastsatt ved skjønn, for fysisk skade på følgende gjenstander:

- Motorvogn, inkludert tilhenger
- Arbeidsmaskin
- Skip og båt
- Bygning
- Innbo, eiendeler og driftsløsøre
- Driftstap inkludert husleietap
- Verdigjenstander

Med unntak av driftstap og husleietap skal skjønnnet bare omhandle den fysiske skaden på den forsikrede gjenstanden, ikke andre krav i anledning skaden.

Skjønn avgis av sakkyndige og uildede personer. Hver av partene velger en skjønnsmann. Dersom en av partene ønsker det, kan det velges særskilt skjønnsmann for bestemte ting ved avbruddstap for bestemte spørsmål.

Har den ene av partene skriftlig underrettet den andre om sitt valg, plikter den andre innen en uke etter at underretning er mottatt, å meddele om hvem som velges. Før skjønnnet velger skjønnsmennene en oppmann. Hvis en av partene forlanger det, skal denne være bosatt utenfor partenes hjemsted og utenfor den kommune hvor forsikringstilfellet har inntruffet. Unnlater en av partene å velge skjønnsmann, oppnevnes denne av tingretten i den rettskrets hvor skjønnnet foretas. Blir skjønnsmennene ikke enige om oppmann, oppnevnes denne på samme måte.

Skjønnsmennene skal innhente de opplysninger og foreta de undersøkelser som de anser nødvendige. De plikter å avgi sitt skjønn på grunnlag av forsikringsavtalen. Skjønnsmennene foretar verdsettelsen og besvarer spørsmålene ved avbruddstap uten at oppmannen tilkalles. Blir de ikke enige, tilkalles oppmannen som etter de samme regler avgir sitt skjønn over de punkter som skjønnsmennene er uenige om. Blir oppmannen tilkalt, beregnes erstatningen på grunnlag av dennes skjønn. Erstatningen skal likevel ikke ligge utenfor de grenser som skjønnsmennenes ansettelse medfører.

Partene betaler hver sin skjønnsmann. Honorar til eventuell oppmann og ekstern teknisk bistand skjønnsmennene har behov for i sitt arbeid, skal bæres med en halvpart på hver. Dersom Gjensidige krever skjønn overfor privatkunder, borettslag, boligaksjeselskap eller eierseksjonssameie, vil Gjensidige betale de ovennevnte skjønnskostnader. Skjønnets verdsettelse er bindende for begge parter.

25. Informasjon om behandling av personopplysninger

Behandling av dine personopplysninger er nødvendig for å inngå og oppfylle forsikringsavtalen vi har med deg. Opplysningene behandles ved fornyelse av avtalen, ved skadebehandling og oppgjør og for å administrere kundeforholdet. Vi behandler også dine personopplysninger med grunnlag i vår berettigede interesse. Dette gjelder ved kundeoppfølging og markedsføring, ved markeds- og kundetilfredshetsundersøkelser, ved utvikling av nye og eksisterende tjenester og når vi logger besøk på våre nettsider

Ved klagebehandling, regresskrav og rettslige prosesser, vil vi behandle dine personopplysninger med formål å

fastsette, gjøre gjeldende og forsvare et rettskrav. Vi behandler også personopplysninger på grunn av andre rettslige forpliktelser som påhviler foretaket som følge av annen lovgivning.

Dersom behandlingen gjelder særlige kategorier av personopplysninger, som helseopplysninger og opplysninger om fagforeningsmedlemskap som er nødvendig for å inngå avtalen, vil vi be om ditt samtykke til dette.

Automatiserte individuelle avgjørelser brukes ved kjøp av forsikring, og ved skadebehandling. I slike avgjørelser kan profilering inngå. Dersom resultatet av automatiserte individuelle avgjørelser påvirker deg i betydelig grad så har du i noen tilfeller rett til manuell inngripen. I de tilfeller dette gjelder vil du bli informert.

Gjensidige kan gjøre dine personopplysninger tilgjengelige for andre for eksempel internt i konsernet, til tjenesteleverandører og samarbeidspartnere, forsikringsformidlere, andre forsikringsselskaper og til forsikringsselskapenes fellesregistre. Dette gjøres kun i den grad dette er tillatt etter gjeldende lovgivning og ikke i strid med vår taushetsplikt. Der utleveringsplikt til offentlige myndigheter går foran taushetsplikten, vil vi også kunne utlevere personopplysninger uten ditt samtykke.

Dine personopplysninger behandles så lenge du har en forsikring hos oss. Etter at en avtale med oss er sagt opp vil vi lagre opplysningene frem til foreldelsesfrister for de aktuelle produktene er utløpt på grunn av muligheten for fremtidige erstatningskrav som kan tilbakeføres til avtaleforholdet.

Personopplysningsloven gir deg større kontroll over egne personopplysninger. Dette betyr blant annet at du har rett til å be om innsyn, korrigering eller sletting av dine personopplysninger. Du har i visse tilfeller også rett til å protestere mot behandlingen og rett til å kreve behandlingen begrenset. Du kan motsette deg behandling knyttet til direkte markedsføring og der behandling er basert på samtykke kan du tilbakekalle dette. Du har også rett til å få utlevert personopplysninger du har gitt om deg selv, og du har rett til å klage til tilsynsmyndigheter. Du utøver dine rettigheter gjennom eget innlogget område, eller ved å henvende deg skriftlig til oss.

Behandlingsansvarlig er Gjensidige Forsikring ASA, Norge, Schweigaards gate 21, 0191 Oslo, org.nr. 995 568 217. Kontaktadresse er: Gjensidige Forsikring ASA, Postboks 700 Sentrum, 0106 Oslo.

Du kan også kontakte vårt personvernombud på personvernombudet@gjensidige.no eller skriftlig til: Gjensidige Forsikring ASA, v/ Personvernombudet, Postboks 700 Sentrum 0106 Oslo

Du finner vår fullstendige personvernerklæring på www.gjensidige.no, eller du kan få den tilsendt ved å sende inn en skriftlig henvendelse til oss.

26. Informasjon om klagemuligheter

Snakk med oss

Snakk først med en av våre medarbeidere. De kan ofte hjelpe deg med en løsning. Kanskje det hele skyldes en



GENERELLE VILKÅR

misforståelse eller at vi har gjort en feil i en travel hverdag?
Gi oss en sjanse til å gjøre det bra igjen.
Kontakt oss på 915 03 100.

Om du ønsker å klage på en beslutning i en skadesak, kan du klage til Gjensidiges klageinstans.
Gjensidige Forsikring
Gjensidiges klageinstans
Postboks 700, Sentrum
0106 Oslo

Ekstern klagenemnd:
Finansklagenemnda.
Du kan klage elektronisk Finansklagenemnda (FinKN)
eller sende brev til
Finansklagenemnda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo

Finanstilsynet har det overordnede tilsynet med skadeforsikringsselskaper.
På Finanstilsynets hjemmeside
<https://www.finanstilsynet.no/> finnes en oversikt over eksterne klagenemnder

Finanstilsynets adresser
Besøksadresse:
Revierstedet 3
0151 Oslo
Postadresse:
Postboks 1187 Sentrum
0107 Oslo
E-post:
post@finanstilsynet.no

Private kunder kan også klage til
Forbrukertilsynet
Postboks 2862 Kjørbekk
3702 SKIEN
Tlf.: 23 400 600
Nettadresse: <https://www.forbrukertilsynet.no/>



ERSTATNINGSREGLER



Motorvogn

I stedet for Forsikringsavtaleloven § 6-1 gjelder:

Skademelding

Ved skade skal sikrede snarest melde fra til Gjensidige. Ved behov for veihjelp kan Gjensidige avgjøre hvilket assistanseselskap som skal benyttes.

I tillegg skal:

- Brann, tyveri og hærverk meldes politiet
- Utgifter dokumenteres med kvittering

Når kjøretøy/arbeidsmaskin kan repareres

Gjensidige dekker kostnader ved transport av kjøretøy/arbeidsmaskinen fra skadestedet til nærmeste verksted (gjelder ikke snøscooter).

Dersom reparasjon av de enkelte deler etter Gjensidiges vurdering vil være teknisk eller økonomisk ulønnsomt, skiftes delene ut med likeverdige deler.

Gjensidige kan avgjøre ved hvilket verksted reparasjonen skal foretas. Innebærer reparasjonen en forbedring, gjøres det fradrag tilsvarende verdien av forbedringen.

Er det ikke tilgjengelige deler i markedet som kan skaffes til det aktuelle kjøretøyet, skjer oppgjøret i form av et kontantoppgjør. Prisene på delene settes til hva de ville kostet dersom de var å oppdrive.

Velges kontanterstatning, utbetales erstatningen på grunnlag av takst godkjent av Gjensidige. Arbeidskostnadene erstattes med 50 %. Merverdiavgift og andre avgifter erstattes kun når dette er betalt.

Når kjøretøyet/arbeidsmaskinen er tapt eller totalskadet

Gjensidige avgjør om det er økonomisk forsvarlig å reparere. Er den tapt, dekkes kostnadene ved å gjenanskaffe kjøretøy/arbeidsmaskin i samme stand, av samme fabrikk, type og årgang på skadetidspunktet. Skadet eller tapt kjøretøy/tilhenger/arbeidsmaskin overtas av Gjensidige.

Aldersfradrag for ettermontert elektronisk ekstrautstyr

Ett år etter at utstyret ble kjøpt som nytt, reduseres erstatningen med 10 % pr. påbegynte år, maksimum 50 %.

Totalskadegaranti i Kasko og Pluss

Gjelder for bil registrert som personbil eller varebil med tillatt totalvekt inntil 3,5 tonn og bobil.

Totalskadegarantien gjelder for bil som er inntil 1 år fra første registreringsdato, med kilometerstand inntil 20 000 km.

Dersom bilen er tapt eller utgiftene til reparasjon overstiger markedsverdi for tilsvarende bil på skadetidspunktet, erstatter Gjensidige enten:

- ny tilsvarende bil av samme merke, modell og med samme utstyr som den skadede eller

- kontant det beløp Gjensidige ville betalt for en tilsvarende ny bil

Skadet kjøretøy overtas av Gjensidige.

Totalskadegarantien gjelder ikke:

- bil eid av en bedrift (inkludert leasingbil)
- ved brannskader og tyveri dersom eieren kjøpte bilen brukt.

Ting som kommer til rette

Kommer ting til rette etter at Gjensidige har betalt erstatning, kan sikrede beholde tingen mot å betale erstatningen tilbake. Ellers tilfaller tingen Gjensidige.

Ruspåvirkning

Gjensidige dekker ikke skade sikrede har voldt mens han eller hun kjørte kjøretøyet/hengeren/arbeidsmaskinen under selvforskyldt påvirkning av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel, eller skade voldt av en annen mens denne kjørte kjøretøyet/hengeren/arbeidsmaskinen i slik tilstand, dersom sikrede har medvirket til bruk av kjøretøyet/hengeren/arbeidsmaskinen enda han eller hun visste eller måtte forstå at føreren var påvirket (forsikringsavtaleloven § 4-9).

Grov uaktsomhet og forsett kan føre til helt eller delvis bortfall av erstatning

Erstatningen kan bli redusert dersom sikrede har voldt skaden forsettlig eller ved grov uaktsomhet. Dette gjelder også når skaden er voldt av den som er ansvarlig for kjøretøyet/arbeidsmaskinen.

Svik - identifikasjon

Handlinger eller unnlatelser fra den ansvarlige for kjøretøyet får samme virkning som om handlingen/unnlatelsen var foretatt av sikrede selv.

Egenandel

Avtalt egenandel trekkes fra erstatningsoppgjøret. For kjøretøy med totalvekt til og med 3,5 tonn reduseres avtalt egenandel med kr. 2 000 ved påkjørsel av dyr.